فعليه السهو لترك واجب الابتداء بالتشهد أول الجلوس وان قرأ بعد التشهد فان كان في الاول فعليه السهو لتأخير واجب وهو وصل القيام بالفراغ من التشهد وان كان في الاخير فلا سهو عليه لعدم ترك واجب لانه موسع له في الدعاء والثناء بعده فيه والقراءة تشتمل عليهما ولو قرأ التشهد مرتين في القعدة الاخيرة أو تشهد قائما أو راكعا او ساجدا لا سهو عليه منية المصلي لكن ان قرأ في قيام الاولى قبل الفاتحة أو في الثانية بعد السورة أو في الاخيرتين مطلقا لا سهو عليه وان قرأ في الاوليين بعد الفاتحة والسورة او في الثانية قبل الفاتحة وجب عليه السجود لانه اخر واجبا وايضاحه في ابن امير حاج ولو ترك التشهد في القعدتين او بعضه لزمه السجود في ظاهر الرواية لانه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كله ومنها قنوت الوتر وتكبيرته فلو تركها وجب السهو على ما رجحه في البحر ومنها جهر الامام فيما يجهر فيه والاسرار في محله مطلقا واختلف في القدر الموجب للسهو والاصح انه قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لان اليسير من الجهر والاخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وما روى من انه صلى الله عليه وسلم كان يسمع الآية احيانا في السرية فهو لبيان ان القراءة مشروعة فيما يسمع فيه ورد في الفتح بان القراءة معلومة قبل ذلك لانه كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها حتى نزل قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فتعين ان ذلك لبيان الجواز اى بيان جواز الجهر بهذا القدر لان الاحتراز عن الجهر بالكلية متعسر لا سيما عند مبادى التنفسات فانه غالبا يظهر الصوت اه قال شرف الائمة لا خلاف انه لو جهر بأكثر الفاتحة فيما يخافت ثم ذكر تها سرا ولو خافت بأكثرها فيما يجهر قال شمس الائمة قياس مسائل الجامع انه يؤمر بالاعادة وقد نصوا ان وجوب الاسرار مختص بالقراءة فلو جهر بالاذكار والادعية ولو تشهد الاسهو عليه وعلم مما ذكرناه صور التقديم والتأخير والزيادة والنقص (قوله لما روينا) من انه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو (قوله وان تكرر) سواء كان من جنس او من جنسين فلا يجب عليه أكثر من سجدتين بالاجماع ولا يرد ما لو سجد للسهو ثم تذكر سجدة تلاوة أو صلبية فانه يسجد للمتروكة ثم يعيد سجود السهو فقد تكرر سجود السهو في صلاة واحدة حقيقة وحكما لانا نقول هذا ليس بتكرار وانما أعيد لرفعه بالعود الى التلاوية أو الصلبية لتبين ان سجوده الاول لم يكن في محله كذا في البحر (قوله ووجب عليه اعادة الصلاة) فان لم يعدها حتى خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد (قوله لانه أقوى) أي لان العمد أقوى من السهو ولا يجبر الاقوى بجابر الاضعف (قوله الا في ثلاث) زاد ما لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الاول عمدا وما اذا ترك الفاتحة عمدا (قوله أو تأخيره سجدة من الركعة الاولى) الاولى تعبير بعضهم حيث قال أو أخر احدى سجدتي ركعة الى ما بعدها عمدا (قوله ذلك سجود العذر) أي السجود الذي يفعل للاعتذار عما وقع منه (قوله وقيل يجب فعله بعد السلام) فعليه لا يجوز قبله لتأديته قبل وقته كذا في الشرح (قوله ما روينا) من انه صلى الله عليه وسلم سجد بعد التسليم وهو لا يقتضي السنية بل يحتمل الوجوب وعبارة الشرح وجه الظاهر ان فعله حصل في محل تجتهد فيه فلم يحكم بفساده اذ المعنى المعقول من شرعيته وهو الجبر لا ينتفي بوقوعه قبل السلام ولكنه خلاف السنة عندنا لما روينا قال في الهداية والخلاف في الاولوية

باعادة صلاته لجبر خللها (وان تكرر) بالاجماع كترك الفاتحة والاطمئنان في الركوع والسجود والجلوس الاول وتأخير القيام للثالثة بزيادة قهد أداء ركن ولو ساكتا (وان كان تركه) الواجب (عمدا اثم ووجب) عليه (اعادة الصلاة) تغليظا عليه (لجبر نقصها) فتكون مكملة وسقط الفرض بالاولى وقيل تكون الثانية فرضا فهي المسقطة (ولا يسجد في) الترك (العمد للسهو) لانه أقوى (قيل الا في ثلاث) مسائل (ترك القعود الاول) عمدا (أو تأخيره سجدة من الركعة الاولى) عمدا (الى آخر الصلاة و) الثالثة (تفكره عمدا حتى شغله عن) مقدار (ركن) سئل فخر الاسلام البديعي كيف يجب بالعمد قال ذلك سجود العذر لا سجود السهو (ويسن الاتيان بسجود السهو) بعد السلام في ظاهر الرواية وقيل يجب فعله بعد السلام وجه الظاهر ما رويناه (ويكتفي بتسليمة واحدة) قاله شيخ الاسلام وعامة المشايخ